والمشهور عن الامام انها تدور في السنة كما قدمناه في احياء الليالي وذكرت هنا طلبا للثواب وقيل في اول ليلة من رمضان وقيل ليلة تسع وعشرين وقال زيد بن ثابت ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس وعشرين وأجاب أبو حنيفة عن الادلة المفيدة لكونها في العشر الاواخر بأن المراد في ذلك الرمضان الذي اقسم عليه السلام فيه ومن علامتها انها بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها بلا شعاع كأنها طشت وانما اخفيت ليجتهد في طلبها فينال

بذلك أجر المجتهد في العبادة كما أخفى الله سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتة والله سبحانه وتعالى أعلم (و) القسم الثالث (مستحب فيما سواه) أي في أي وقت شاء سوى العشر الاخير ولم يكن منذورا (والصوم شرط لصحة) الاعتكاف (المنذور) ولا نذر الا بالنطق لانه من متعلقات اللسان بخلاف النية فان محلها القلب (فقط) وليس شرطا في النفل لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام الا أن يجعله على نفسه وبنى النفل على المسامحة وروى الحسن أنه يلزمه الصوم لتقديره عليها باليوم كالمنذور أقله يوم للصوم (و) لكن المعتمد (اقله نفلا مدة يسيرة) غير محدودة فيحصل بمجرد المكث مع النية (ولو كان) الذي نواه (ماشيا) اي مارا غير جالس في المسجد وليلا وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر في المسجد حتى لا يجعله طريقا فانه لا يجوز (على المفتى به) لانه متبرع وليس الصوم من شرطه وكل جزء من اللبث عبادة مع النية بلا انضمام الى آخر ولذا لم يلزم النفل فيه بالشروع لانتهائه بالخروج (ولا يخرج منه) من معتكفه فيشمل المرأة المعتكفة بمسجد بيتها (الا لحاجة شرعية) كالجمعة والعيدين فيخرج في وقت يمكنه ادراكهما مع صلاة سنتها قبلهما ثم يعود وان أتم اعتكافه في الجامع صح وكره

الاتي كله لاحتمال أنها في رمضان السابق كانت أول ليلة منه وفي الثاني في آخره وعندهما يعتق بعض ليلة من رمضان الاتي لانها ان كانت في الاولى دائما فقد جاءت وان كانت في غيرها من الليالي بعدها فقد حصلها برمضان السابق (قوله والمشهور عن الامام) وقد روى عن غيره أيضا قال في المحيط والفتوى على قول الامام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف والافهى ليلة السابع والعشرين اه درر (قوله وذكرت هنا) اى وانما ذكرتها هنا مع تقدم الكلام عليها في احياء الليالي طلبا للثواب أي لاجل طلبي الثواب بسبب التنبيه عليها بالاعادة (قوله في ذلك الرمضان) أل للحضور أي رمضان الحاضر الذي امر جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمسها في عشره الاخير (قوله انها بلجة) أي مشرقة منيرة وفي القاموس رجل بلج طلق الوجه بسكون اللام والظاهر أن بلجة هنا بالسكون لا بالكسر (قوله ولا قارة) أي باردة بل متوسطة (قوله تطلع الشمس الخ) ذكروا أن الدعاء ليلتها ويومها مستجاب فان فاته ليلتها أدركه يومها (قوله كانها طشت) بالشين المعجمة والسين بفتح الطاء وكسرها فيهما وقد تبدل التاء سينا وتدغم في السين المهملة مع فتح الطا وكسرها فهي ست لغات (قوله وانما اخفيت الخ) كما اخفيت ساعة الاجابة يوم الجمعة ليجتهد في جميعه بالعبادة وكما أخفي الولي في الخلق ليحسن الظن بكل مسلم ويتبرك به (قوله ليجتهد) بالبناء للفاعل أي المكلف مثلا لقوله بعد فينال (قوله سوى العشر الاخير) أي من رمضان فانه فيه سنة وهو على حذف أي تفسير للضمير في سواه (قوله والصوم شرط لصحة الاعتكاف المنذور) فلو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم عليه أن يعتكف ويصوم بحر (قوله لانه من متعلقات اللسان) بكسر اللام أي لان النذر مما يتعلق باللسان أي بنطقه فلا يتحقق الا به (قوله الا أن يجعله الخ) أي يوجبه بالنذر (قوله لتقديره) أي النفل (قوله عليها) أي على رواية الحسن المأخوذة من روى (قوله غير محدودة) دفع بذلك توهم الساعة الفلكية (قوله أي مارا غير جالس الخ) لانه لا بد فيه من لبث ولو قليلا بين الخطوات (قوله وهو) أي الاعتكاف بنيته بخلاف الخ (قوله فانه لا يجوز) أي جعله طريقا (قوله لانه متبرع) علة لقول المصنف أقله نفلا مدة يسيرة (قوله والعيدين) فيه أن العيدين يكره صومهما تحريما واجيب بأن الواجب عليه عدم الصوم فيقضيه في غيرهما ولكنه لو صام خرج عن العهدة فاذا خرج حينئذ لعذر لا يفسد (قوله فيخرج في وقت يمكنه ادراكهما مع صلاة سنتها قبلها) يحكم في ذلك برأيه ويسن بعدها أربعا أو سنا على الخلاف درر (قوله وكره) فالرجوع الى الاول أفضل لان الاتمام في محل واحد أشق على النفس نهر أي فالثواب فيه أكثر وتبعه الحموي وفيه مخالفة لما قدمه عن البرجندي من أن المسجد يتعين بالشروع فيه